

0002602-74.2009.8.26.0219
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Vanêssa Christie Enande
Comarca: Guararema
Foro: Foro de Guararema
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 25/10/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
André Fabiano Reis de Lima e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanêssa Christie Enande

Vistos.

Com razão a Dra. Promotora de Justiça em sua cota retro.

É certo que o sentenciado foi condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão, fixado o regime aberto para início do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guararema
Foro de Guararema
Vara Única
Rua Expedicionário Brasílio Pinto de Almeida, 42, . - Centro
CEP: 08900-000 - Guararema - SP
Telefone: 11-2838-7660 - E-mail: guararema@tjsp.jus.br

0002602-74.2009.8.26.0219 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0002602-74.2009.8.26.0219
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
André Fabiano Reis de Lima e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanêssa Christie Enande

Vistos.

Com razão a Dra. Promotora de Justiça em sua cota retro.

É certo que o sentenciado foi condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão, fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena (fls. 4202 - 21º volume) sendo certo que, observando-se o teor do artigo 110 do C.P., a prescrição regula-se pela pena em concreto aplicada.

Assim, o prazo prescricional a ser observado é de 04 (quatro anos) anos, nos termos do artigo 109, V, do C.P.

Feito o cálculo para verificar eventual prescrição (fls. 5477), o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do réu devido à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (fls. 5478).

É o relatório.

Decido.

De acordo com o acima narrado e, ainda, observando-se que o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o M.P. se deu aos 26/07/2018 (fls. 4735 - 24º volume), decorreu o lapso prescricional descrito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE de JOÃO LUIZ GONÇALVES VARGAS, qualificado nos autos, nos termos do artigo 107, IV; 109, V, 110, § 1º, 112, I, todos do Código Penal.

Expeça-se, COM URGÊNCIA, contramandado de prisão (obs: ofício solicitando informações ao cumprimento de mandado de prisão às fls. 5457).

Ausente interesse de agir para a interposição de recurso, opera-se o trânsito em julgado na data da publicação desta.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Ciência ao MP.

P.I.C.

Guararema, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA